

钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产清算案

第二次债权人会议

会议资料

钟山区老鹰山镇晨光煤矿管理人

二〇二五年三月二十三日

会 议 议 程

时间：2025 年 03 月 23 日下午 2:30

地点：六盘水市钟山大道时代假日酒店

主持人：人民法院或债权人委员会主席

参会人员：人民法院，管理人，审计机构，评估机构，钟山区老鹰山镇晨光煤矿职工代表、债权人、合伙事务执行人。

主持人宣布：会议纪律、会议议程.....【人民法院】

主持人宣布：钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产《民事裁定书》.....【人民法院】

会议完成下列议程

1. 管理人作执行职务报告.....【管理人】
2. 核查债权表.....【管理人】
3. 审计机构作审计报告.....【管理人】
4. 评估机构作评估报告.....【管理人】
5. 破产财产变价方案.....【管理人】
6. 破产财产分配方案.....【管理人】
7. 表决破产财产变价方案、破产财产分配方案.....【管理人】
8. 宣布表决结果.....【人民法院】
9. 宣布会议结束.....【管理人】

会 场 纪 律

1. 为维护会场秩序，保障债权人会议的正常进行，根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，参加会议的债权人应是债权人本人或债权人单位的法定代表人、主要负责人或经授权的代理人。

2. 债权人应当按照指定的位置对号入座，不得随意交换或离开座位。

3. 会议期间请关闭手机或将手机置于静音状态，不得录像、录音或摄像。

4. 会场内不准喧哗吵闹，不得随意走动，未经主持人同意不得擅自发言。

5. 会场严禁吸烟、乱丢垃圾、随地吐痰等不文明行为。

请参会人员自觉遵守。

贵州省六盘水市中级人民法院 民事裁定书

(2024)黔02破17号之一

2024年4月25日，庞启军以钟山区老鹰山镇晨光煤矿不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，向本院申请对钟山区老鹰山镇晨光煤矿进行破产清算，本院于2024年5月23日裁定受理，并指定贵州滴水律师事务所担任钟山区老鹰山镇晨光煤矿管理人。2025年3月17日，钟山区老鹰山镇晨光煤矿管理人向本院提交《提请宣告钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产申请书》，提请人民法院裁定宣告钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产。

本院查明，截止2024年3月17日，经管理人委托财务专项审计显示钟山区老鹰山镇晨光煤矿清算净值为负债188,283,103.12元，委托资产评估的总价值为121,219,380元，明显资不抵债。第一次债权人会议上，无人提出重整、和解申请。

本院认为，钟山区老鹰山镇晨光煤矿具备破产原因，且无和解、重整之可能性，符合破产宣告条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百零七条之规定，裁定如下：



宣告钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产。

本裁定自即日起生效。

审 判 长 朱会峰

审 判 员 罗先勇

审 判 员 龙 婷



本件与原本核对无异

法 官 助 理 刘 滢

书 记 员 陈 玲

钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产清算案第二次 债权人会议管理人执行职务工作报告

钟山区老鹰山镇晨光煤矿债权人会议：

管理人现将第一次债权人会议结束后，管理人履行职务的工作情况向债权人会议报告如下。

一、维护煤矿资产及职工稳定方面的工作

1. 第一次债权人会议后，管理人指定债务人相关工作人员开展煤矿基本排水、通风、瓦斯安检、看护煤矿财产等基本维护工作，至第二次债权人会议召开日，煤矿的基本维护工作保持正常，并因此产生对应的电费、高压变电器维修、电机维修、工人工资等共益债务。

2. 为降低煤矿每月井下排水、通风等 6 万余元电费，管理人多次与电力部门协调对接，变更了煤矿用电性质，最大限度减少共益债务的发生。期间，管理人借资垫付了部分电费。

3. 与水城区自然资源局、能源局等部门进行常规性工作对接，向不了解破产清算推进工作的相关政府部门介绍情况，提交工作进度报告，对有疑问的职工，进行定人、定时、定场所接待解答，稳定了职工债权人至今未发生群体性上访、闹访。

4. 每月不定期巡视煤矿并常态化与债务人的主要工作人员对煤矿的财产安全及管理问题保持沟通交流，确保煤矿财产至第二次债权人会议召开日基本未发生减损。

二、对接取回采矿权方面的工作

债务人煤矿原自有 15 万吨/年采矿权，按政策资源整合挂靠于贵州万海隆矿业集团股份有限公司名下，万海隆公司出资 1 亿元购买第三方华际煤矿作为配对关闭指标，并与余帮华合力使债务人采矿权增加到年产 30 万吨/年，因此为提高债务人煤矿对外整体变现的价值，必须以完整取回 30 万吨/年采矿权为前置条件。为此，管理人与万海隆公司就取回采矿权等事宜进行充分沟通，达成以确认万海隆公司、余帮华合计 1500 万元共益债务方式，解决了债务人取回 30 万吨/年采矿权的难题。

三、财务审计与资产评估方面的工作

1. 因债务人自 2003 年 2 月进入工商登记后，财务凭证均为手工账、账目不规范、资料缺失严重，导致审计时间增长。期间，管理人多次组织债务人的合伙人及财务人员与审计机构进行账目资料核对并签署对账备忘录，2025 年 3 月 15 日管理人收到财务审计报告。

2. 因债务人煤矿封闭多年，受井下瓦斯、排水、巷道有可能部分坍塌等不安全因素限制，在管理人向水城区能源局请示不同意评估机构入井进行实物盘点情况下，管理人通过开展向相关部门收集煤矿建设规划图纸、井下资产投入以及向相关部门查询资产登记等工作完成了评估机构所需的资料汇总，2025 年 3 月 10 日管理人收到资产评估报告。

四、审查、复核债权方面的工作

第一次债权人会议结束后，管理人对补充申报债权、原暂缓债权、申请复核的异议债权依法进行了审核。

1. 职工债权 1 笔，调查确认金额 93000.00 元，计入职工债权【所涉主体：杨传清、枚八一】。

2. 补充申报 1 笔，审查确认普通债权金额 52855.84 元，【所涉主体：李学平（债权编号 CG037）】。

3. 原暂缓 3 笔，审查确认普通债权金额合计 11676161.34 元，继续暂缓确认普通债权金额 34084390.00 【所涉主体：六盘水市钟山区煤炭工业公司老鹰山选煤厂（债权编号 CG020）、晋杰（债权编号 CG019）、吕淑霞（债权编号 CG023）】。

4. 申请复核 9 笔，复核调整 8 笔，不予调整 1 笔。复核后确认共益债务 15000000.00 元、确认普通债权（含不予调整 1 笔）合计 82937598.24 元、确认劣后债权 24055859.11 元。【所涉主体为：朱金春（债权编号 CG0001）、中国中信金融资产管理股份有限公司（债权编号 CG009）、贵州万海隆矿业集团股份有限公司（债权编号 CG010）、余帮华（债权编号 CG011）、郑海勇（债权编号 CG013）、欧阳德根（债权编号 CG014）、邢元状（债权编号 CG025）、刘大江（债权编号 CG028）、彭忠（债权编号 CG031）】。

五、参加仲裁、诉讼方面的工作

职工债权公示后，因劳动争议纠纷，水城区劳动争议仲裁委员会受理仲裁案 4 件、六盘水中院受理诉讼案 2 件，管理人代表债务人进行应诉。

六、对债务人申请宣告破产、对无异议债权申请确认

1. 第一次债权人会议结束后，由于债务人系普通合伙企业，依法

不能进行重整或庭内和解。故管理人按法定程序向六盘水中院申请对债务人宣告破产。

2. 为尽快推进破产清算工作，管理人对第一次债权人会议核查后无异议部分的债权，依法向六盘水中院申请裁定确认。

七、制定债务人《破产财产变价方案》《破产财产分配方案》及对接网络拍卖工作

1. 管理人在收到财务审计、资产评估两项报告后，及时拟定了破产财产“财产变价”、“财产分配”方案，并与法院沟通召开第二次债权人会议。

2. 积极与京东、阿里、淘宝等网络平台服务公司对接拍卖事宜，为后续拍卖工作做好准备。

特别说明：原暂缓 3 笔债权中，现因客观情况需要继续暂缓确认的 34084390.00 元普通债权，系经管理人组织审计人员与债务人的财务人员及债权申报人六盘水市钟山区煤炭工业公司老鹰山选煤厂（简称老鹰山选煤厂）核对后，显示出债务人对外的应付款，债权申报人老鹰山选煤厂对此提出其已用原煤代替债务人偿还过该部分债务，但因年代久远现阶段不能提供完整证据，故对债权申报人老鹰山选煤厂主张的该 34084390.00 元债权需要继续暂缓认定并进行份额预留。

以上为管理人截止第二次债权人会议召开前的工作情况，特向全体债权人报告。

钟山区老鹰山镇晨光煤矿管理人

二〇二五年三月二十三日

钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产清算案
债 权 表 (二)

(一) 共益债权									
序 号	债权 编号	申报人 名称	债权申报金额（单位：元）			确认金额（单位：元）			暂缓债权 金额
			本金	利息、 违约金及其他	合计	本金	利息、 违约金等	确认债 权总额	
1	CG010	贵州万海隆矿 业集团股份有 限公司	12000000.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00	12000000.00	0.00
2	CG011	余邦华	3000000.00	0.00	3000000.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00
(二) 普通债权									
序 号	债权 编号	申报人 名称	债权申报金额（单位：元）			确认金额（单位：元）			暂缓债权 金额
			本金	利息、 违约金及其他	合计	本金	利息、 违约金等	确认债 权总额	
1	CG001	朱金椿	1000000.00	2855671.23	3855671.23	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
2	CG009	中国中信金融 资产管理股份 有限公司	29999989.00	48314217.79	78314206.79	29999989.00	19874760.24	49874749.24	0.00
3	CG013	郑海勇	900000.00	0.00	900000.00	665010.00	0.00	665010.00	0.00
4	CG014	欧阳德根	1880000.00	527370.63	2407370.63	1580000.00	0.00	1580000.00	0.00
5	CG019	晋 杰	1809953.38	0.00	1809953.38	498743.05	0.00	498743.05	0.00
6	CG020	六盘水市钟山 区煤炭工业公 司老鹰山选煤 厂	82000000.00	0.00	82000000.00	11146603.30	0.00	11146603.30	34084390.00
7	CG023	吕淑霞	270000.00	0.00	270000.00	30814.99	0.00	30814.99	0.00
8	CG025	邢元状	23772367.00	20000000.00	43772367.00	9317839.00	0.00	9317839.00	0.00
9	CG028	刘大江	9678332.50	13549665.50	23227998.00	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00
10	CG031	彭 忠	11500000.00	0.00	11500000.00	11500000.00	0.00	11500000.00	0.00
11	CG037	李学平	312648.00	0.00	312648.00	52855.84	0.00	52855.84	0.00
合计			163123289.88	85246925.15	248370215.03	74791855.18	19874760.24	94666615.42	34084390.00

钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产清算案
债 权 表 (二)

(三) 劣后债权							
序 号	债 权 编 号	申 报 人 名 称	债权申报金额（单位：元）		确认金额（单位：元）		
			本 金	利 息、 违约金及其他	合 计	本 金	利 息、 违约金等
1	CG009	中国中信金融 资产管理股份 有限公司	—	48314217.79	—	—	—
						确认劣后债 权总额	24055859.11
						不予确认金额	—
						暂缓债权 金额	—

钟山区老鹰山镇晨光煤矿（普通合伙企业）

破产财产变价方案

钟山区老鹰山镇晨光煤矿全体债权人：

2024年5月23日，六盘水市中级人民法院（以下简称六盘水中院）作出（2024）黔02破申25号《民事裁定书》，受理债权人庞启军对钟山区老鹰山镇晨光煤矿（以下简称债务人）破产清算申请，2024年6月17日作出（2024）黔02破17号《决定书》，指定贵州滴水律师事务所担任该案破产清算管理人，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定拟定本变价方案。

一、变价原则

遵循“合法原则、公平公开原则、财产价值最大化原则、效率与成本相结合原则”。

（一）合法原则

符合《中华人民共和国企业破产法》及债权人会议决议的要求。

（二）公平公开原则

公开反映破产财产客观现状，公平处分破产财产，维护债权人、债务人利益。

（三）财产价值最大化原则

破产财产是全体债权人依法受偿的物质基础，直接涉及每位债权人切身利益，因此以变价所得最大化为目标，通过处置破产财产，用于支付破产费用、共益债务和清偿其他各类债权，实现债权人利益最

大化。

（四）效率与成本相结合的原则

以《中华人民共和国企业破产法》为依据，兼顾效率为原则，节省破产费用开支。

二、可变价财产

债务人下列破产财产纳入变价范围。

（一）固定资产 274 项

（1）建筑物：包括矿区范围内现有办公楼、综合楼、炸药库等 34 项。

（2）构筑物：包括污水处理池、主井筒、副井筒等 39 项。

（3）机器设备：包括搅拌机、提升机、刮板机等共计 16 项。

（4）办公设备：包括文件柜、电脑、沙发等共计 106 项。

（5）绿化树木：包括桂花树、枫树、樱花树等共计 79 项。

（二）无形资产 1 项

采矿权：登记于贵州万海隆矿业集团股份有限公司名下年产 30 万吨（采矿权许可证号 C5200002010121120087461），有效期为 2020 年 12 月至 2031 年 2 月采矿权。

备注说明：1. 债务人最初于1994年开始创办，至2024年5月23日六盘水中院裁定受理破产清算前，基于历史原因债务人未对上述房屋、厂房等固定资产申请规划、审批、登记手续。但因鉴于截至2024年5月23日评估基准日，无其他权利主体对债务人上述固定资产主张权属，故纳入破产财产评估范围。2. 上述登记于贵州万海隆矿业集团

股份有限公司名下的年产30万吨采矿权，已通过确认共益债务方式进行处理，纳入债务人破产财产评估范围。

（三）债务人财务状况专项审计报告显示：其他应收账款3504438.43元债权及货币资金1998.61元，纳入破产财产。

备注说明：经管理人审查，其他应收账款3504438.43元债权，因超过诉讼时效期间在法律上变为自然之债，面临追回率低追收成本高风险，故打包列入债务人资产进行处置；货币资金1998.61元并入破产财产变价后价款处理。

三、资产评估情况

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资估报字【2024】第QGZ031号《钟山区老鹰山镇晨光煤矿拟破产清算所涉及的建构筑物、机器设备、办公设备、绿化树苗等实物资产及采矿权市场价值资产评估报告》（以下简称评估报告），债务人资产评估总价值为121219380.00元【其中建构筑物类38646920.00元、设备类2072460.00元、无形资产（采矿权）80500000.00元】，详见资产评估汇总表。

评估基准日 2024 年 5 月 23 日 金额单位：均为人民币元

项 目	表号	账 面 值		重 置 全 价	评 估 价 值	评 估 增 减 值		增 减 率	
		原 值	净 值			重 置 全 价—原 值	评 估 价 值—净 值	原 值	净 值
建 构 筑 物 类 合 计				46,432,048.98	38,646,920.00				
固 定 资 产 — —	4-8-1-1			6,966,455.98	4,710,371.00				

建 构 筑 物									
固 定 资 产—— 建 筑 物 类	4-8- 1-2			39,465,59 3.00	33,936,5 49.00				
设 备 类 合 计				8,341,264 .00	2,072,46 0.00				
固 定 资 产—— 机 械 类 设 备	4-8- 2-1			6,680,795 .00	1,750,38 2.00				
固 定 资 产—— 运 输 类 设 备	4-8- 2-2			0.00	0.00				
固 定 资 产—— 办 公 设 备	4-8- 2-3			1,574,268 .00	235,877. 00				
固 定 资 产—— 绿 化 树 木	4-8- 2-4			86,201.00	86,201.0 0				
无 形 资 产 合 计				0.00	80,500,0 00.00				
无 形 资 产—— 其 他 无 形 资 产	4-13 -2			0.00	80,500,0 00.00				
合 计				54,773,31 2.98	121,219, 380.00				

四、财务状况专项审计报告

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所出具的中兴财光华（黔）审专字（2025）第01002号《钟山区老鹰山镇晨光煤矿专项审计报告》（以下简称审计报告）的审计结果：

债务人资产总额为81,563,015.60元,负债总额258,203,673.83元;清算净值-176,640,658.23元,详见清算资产负债表。

审计截止日期 2024 年 6 月 17 日

金额单位:均为人民币元

资产	注释	原账面价值	调整数	调整后价值
货币资金	(一)1	-14,362,434.44	14,364,433.05	1,998.61
预付款项	(一)2	-12,000.00	12,000.00	-
其他应收款	(一)3	13,750,724.08	-10,246,285.65	3,504,438.43
其他流动资产		-	-	-
固定资产	(一)4	5,565,469.65	-316,031.00	5,249,438.65
在建工程	(一)5	-311,760.68	311,760.68	-
无形资产	(一)6		18,098,162.62	18,098,162.62
长期待摊费用	(一)7	55,020,737.97	-311,760.68	54,708,977.29
无担保资产合计		59,650,736.58	21,912,279.02	81,563,015.60
有担保的流动资产		-	-	-
有担保的不动产		-	-	-
有担保的其他资产		-	-	-
有担保资产合计		-	-	-
资产总计		59,650,736.58	21,912,279.02	81,563,015.60
预收款项	(二)1	28,829,126.48	-757,633.19	28,071,493.29
应付职工薪酬	(二)2		8,449,715.24	8,449,715.24
应交税费	(二)3	-2,554,912.21	2,755,801.25	200,889.04
其他应付款	(二)4	45,260,545.86	176,221,030.40	221,481,576.26
其他流动负债		-	-	-
长期借款	(二)5	9,972,891.65	-9,972,891.65	-
负债合计		81,507,651.78	176,696,022.05	258,203,673.83
清算净值		-21,856,915.20	-154,783,743.03	-176,640,658.23
负债及清算净值合计		59,650,736.58	21,912,279.02	81,563,015.60

五、应尽快处置破产财产背景

(一) 债务人2019年7月歇业至今已近6年,对外负债数额巨大,广

大债权人的合法利益长期得不到有效处理，已给政府带来社会负担。

（二）管理人开展工作期间，六盘水市政法委、水城区能源局等部门均电话催促尽快推进破产工作，并明确表示若不及时恢复生产将关闭煤矿。故不快速完成煤矿资产变价出售，将面临债务人煤矿被关闭风险，该风险直接决定全体债权人的债权还能否依法受偿。

六、变价方案及降价规则

根据上述资产评估报告显示的破产财产价值及财务审计报告显示的债务人负债情况，结合需快速变现因素，管理人将破产财产变价方案及降价规则设定为以下三种具体处置方式并依序实施，变价时间无需待人民法院对全部债权进行无异议裁定确认后进行（如诉讼未决债权）。

（一）优先整体打包处理

建议以评估总价121219380.00元为基础，若有购买人，则直接转让给出价最高的购买人快速变现，不再进入网络拍卖及协议价处置方式。

1. 直接转让的协议内容，由管理人代表债务人与购买人签订，管理人于协议签订当日将协议成交价公示债权人群，并将转让协议报六盘水中院备案。

2. 洽谈时限10个工作日。

（二）公开网络竞拍，通过网络司法拍卖平台（京东或阿里或淘宝）公开竞价实施，参照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，拟定主要规则如下：

1. 有托底购买人的

超过前述直接转让10个洽谈工作日的，由管理人与意向买受人（如有）签订“托底购买合同+公开网上竞拍”进行。

(1) 以破产财产评估价下浮20%范围内（即不低于评估价80%）与出价最高买受人签订托底购买合同。托底购买人取得优先竞买资格以及优先竞买代码、参拍密码，同时承担托底购买人对应的义务。

(2) 托底购买价为起拍价，首次拍卖开始后，无其他竞买人出价或出价无效的，托底购买人保证按托底价出价竞买。

(3) 托底购买人出价后，其他竞买人的出价，应按本方案规定每次在前手出价基础上不少于100万元出价；其他人竞买人出价后，托底购买人可以按相同价出价竞买，没有更高出价的，托底购买人享有优先权竞得。

(4) 若最高拍卖价系托底购买人超过托底价竞价成交的，托底价自然不再具有约束力。

备注说明：有托底购买人的，托底购买人未毁约、悔拍的，拍卖以一次为限。

2. 无托底购买人的

(1) 以破产财产评估总价值 121219380.00 元为起拍价。

(2) 出现流拍，原则上在同一平台进行第二次拍卖，第二次拍卖以评估总价值 121219380.00 元为基础，下浮 20%即 96975504.00 元为起拍价。

(3) 第二次拍卖再次流拍，继续按拍卖程序进行拍卖，直至拍卖

成功，但第三次以后的拍卖底价，不得低于《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》中所规定的最低降价幅度。

(4) 公开竞拍价以拍卖最高价成交。

3. 竞买人保证金（以实名交纳）

(1) 其他竞买人报名时须以起拍价的10%，按网络服务提供者提供的支付系统交纳保证金。

(2) 托底购买人在签订托底购买合同3日内，按托底购买合同价的10%向管理人账户交纳履约定金，并与其他竞买人一样在竞买报名时以起拍价的10%按网络服务提供者提供的支付系统交纳保证金。托底购买人未按本条时限足额交纳履约定金及竞买保证金的，托底购买合同自行解除，不再具有约束力。

(3) 竞拍成交，竞买人（含托底购买人）未出现前述悔拍或毁约的，保证金自行转为购买款；未成交竞买人的保证金于竞价结束后由网络服务提供者无利息退还。托底购买人自收到网络服务提供者退还保证金及管理人2个工作日内退还履约定金后，托底购买合同自行解除，不再产生法律约束力。

(4) 竞拍成交，竞买人（含托底购买人）出现悔拍或毁约的，交纳的竞买保证金、履约定金不予退还，归全体债权人所有，可用于依次支付拍卖产生的费用损失及弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差额等损失。

4. 其他竞拍规则（含托底购买人）

(1) 具有完全民事行为能力的中华人民共和国境内自然人、法人、

其他组织均可报名竞买（拍卖法及最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定禁止参与的竞买主体除外）。

(2) 竞买人以低于起拍价竞价的无效（即有托底购买人的，不得低于托底价；无托底购买人的，不得低于起拍价）。

(3) 起拍开始后，以递增价方式竞价，每次递增在前手出价基础上不得少于100万元（有托底购买人的，托底购买人有权按其他竞买人最高出价的相同价款出价竞买）。

(4) 竞价时间自拍卖开始以24小时届满为限，竞价程序结束前五分钟内无人出价的，最后出价即为成交价；有出价的，竞价时间自该出价时点顺延五分钟。竞买人的出价时间以进入拍卖平台服务系统时间为准。

(5) 竞买人在拍卖竞价结束前交纳保证金经管理人或拍卖服务平台确认后，取得竞买资格，由拍卖平台提供竞买代码、参拍密码，竞买人以该代码参与竞买；托底购买人以优先竞买代码参与竞买。

(6) 竞买人毁约、悔拍的，不得再参与竞买。

(7) 竞买人决定参与竞买的，视为对拍卖财产完全了解、并接受拍卖财产一切已知和未知瑕疵风险，同时拍卖产生的平台服务费等相关费用由竞买人承担。

(8) 拍卖、公告时间由管理人确定，在拍卖15日前公告。

（三）适时协议价转让

自第二次流拍情形出现，在不停止拍卖方式转让的情况下，可以进行协议价转让，具体如下：

1. 自第二次流拍时起，每次流拍进入下一次拍卖前的10日期限内，全体债权人、债务人均可向管理人推荐购买人，且有权参与、监督管理人与购买人洽谈价格。出现任何一期的10日内洽谈（不低于上一次拍卖底价）转让成功的，则终止拍卖程序；10日内未转让成功，则进入下一次挂网拍卖程序，并一直循环进行，直至转让成功。

2. 前述10日内洽谈成功，管理人将洽谈最高价公示于债权人群5日，公示期间，任何债权人及债务人仍可向管理人推荐其他购买人，若其他购买人的出价超过公示价的，则以推荐最高价处置。公示期满，无人推荐或推荐的其他购买人不满足前述条件，管理人按该价格签订转让协议进行处置，并报六盘水中院备案。

备注说明：前述三个处置方式的实施，以债务人煤矿未被政府关闭为前置条件。

七、购买款支付

前述任一方式成交的买受人，需一次性付清购买款（含保证金或定金）。

八、税费负担及买受人需承担的特定义务

（一）前述任一方式成交的买受人需承担包括但不限于应由出卖方负担的所有证照、产权过户产生的登记费、契税、印花税等全部税、费（包括出现税、费调整情形），否则管理人不予配合过户手续。

（二）前述任一方式成交的买受人需承担债务人欠缴的矿业权出让收益欠款及滞纳金、资金占用费（如有）【备注说明：国家税务总局六盘水市水城区税务局2025年3月21日向管理人回函，证明债务人总

计应缴矿业权出让收益款12594000.00元，已到期为8594000.00元，未到期为4000000.00元，滞纳金为7650000.00元】。

（三）资产评估基准日为2024年5月23日，管理人提示买受人需自行到现场查看，对与评估报告不符的资产变动，不影响转让价。

（四）自转让成交之日起，债务人煤矿发生的通风、排水、瓦斯监控、看护矿区财产、电费所有费用及税收开始由买受人负担。

（五）买受人需承担债务人煤矿范围内的土地未办理不动产权证、未转换为工业用地及其他瑕疵风险。

九、违约责任：自买受成交确认日起（网拍即时付款的除外），买受人5个工作日内未付清全部购买款的，管理人有权代表债务人解除协议，并要求买受人一次性承担500万元违约金。

十、资产移交和产权过户

（一）买受人付清购买款，管理人与买受人办理煤矿资产移交手续，在无政策障碍情况下，协助买受人办理产权过户手续。

（三）自转让成交确认日起，债务人煤矿出现的资产灭失、贬值及安全事故等责任由买受人承担。

十一、其他财产（如有）参照执行

本方案通过后，如发现债务人还有其他财产的，参照本方案处置。

十二、生效和执行

（一）本方案经债权人会议审议表决通过后生效，对全体债权人具有约束力。

（二）本方案经债权人会议表决未通过，由六盘水中院裁定确认后

生效。

(三) 本方案生效后，由管理人负责执行。

特别声明：钟山区老鹰山镇晨光煤矿破产财产处置为“按现状”，转让标的物数量、外在质量、外观、结构、固定装修、内在质量、面积、地面及井下设备、权属状态及法律瑕疵状态均以交付时的“现状”为准，管理人不承担转让标的物的任何瑕疵担保责任。

以上方案，提请债权人会议审议表决。

钟山区老鹰山镇晨光煤矿管理人

二〇二五年三月二十三日

钟山区老鹰山镇晨光煤矿（普通合伙企业）
破产财产分配方案

钟山区老鹰山镇晨光煤矿债权人会议：

2024 年 5 月 23 日，六盘水市中级人民法院（以下简称六盘水中院）作出（2024）黔 02 破申 25 号《民事裁定书》，受理债权人庞启军对钟山区老鹰山镇晨光煤矿（以下简称债务人）的破产清算申请，2024 年 6 月 17 日作出（2024）黔 02 破 17 号《决定书》，指定贵州滴水律师事务所担任晨光煤矿破产清算管理人（以下简称管理人）。

现管理人根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称企业破产法）等相关规定，并结合债务人破产财产的实际情况，拟定本分配方案。

一、可分配破产财产范围

（一）现金

债务人余有现金的六个账户余额合计：截止 2025 年 3 月 5 日会计审计报告出具日为 1998.61 元。

（二）固定资产 274 项

序号	名称	数量	登记权属	用途	实际控制人使用
1	建筑物（办公楼、综合楼、炸药库）等	34 项	无	办公、生产	晨光煤矿
2	构筑物（污水处理池、主井筒、副井筒）等	39 项	无	生产	晨光煤矿
3	机器设备（搅拌机、提升机、刮板机）等	16 项	无	生产	晨光煤矿

4	办公设备（文件柜、电脑、沙发）等	106 项	无	办公	晨光煤矿
5	绿化树苗	79 项	无	生活	晨光煤矿

备注说明：房屋及土地等固定资产未办理产权登记。

（三）无形资产 1 项

序号	名称	数量	登记权属	用途	实际使用人
1	30 万吨/年采矿权	1 项	贵州万海隆公司	生产	晨光煤矿

特别说明：债务人可供分配的财产总额，以变现后实际金额为准，并需以煤矿未被政府关闭且破产财产能成功处置为前置条件。

二、债权分组及金额

参照《企业破产法》第四十三条、第一百一十三条之规定，确定本案债权分组，具体分组及债权金额如下：

（一）破产费用、共益债务

1. 破产费用（案件受理费）

案件受理费为 300000.00 元。确定依据：《诉讼费用交纳办法》第十四条第（六）项规定，破产案件依据破产财产总额计算，按照破产案件受理费标准减半交纳，但是最高不超过 300000.00 元。

管理人暂按清偿债务的破产财产评估价值+债务人现金余额合计 121221378.61 元为基数计算，减半受理费为 323953.45 元。故本案预计为 300000.00 元，最终以六盘水中院缴费通知为准。

2. 破产费用（执行职务必要费用）

已发生执行职务费用 61634.00 元。确定依据：相关费用支付凭证【具体组成为①交通差旅费 13671.69 元；②办公费（含刻制公章、

开设账户等) 5415.31 元; ③公告费 340.00 元; ④办公室租赁费 15800.00 元; ⑤两次债权人会议会场租赁费及会议资料筹备费 4787.00 元; ⑥住宿费 21620.00 元。后期发生的, 以实际发生为准。

3. 破产费用 (管理人报酬)

管理人暂按清偿债务的破产财产评估价值总额+债务人现金合计 121221378.61 元计算为 5032213.79 元计取, 最终以法院核定为准。确定依据:《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》第二条规定以债务人最终清偿所有债务的财产价值总额分段计算。

序号	最终清偿财产价值总额 (含本数)	收费标准
1	一百万元以下	12%
2	一百万元至五百万元	10%
3	五百万元至一千万元	8%
4	一千万元至五千元	6%
5	五千元至一亿元	3%
6	一亿元至五亿元	1%
7	五亿元	0.5%

依据上述规定, 管理人报酬分段计算如下

计算区间	计算基数	收费比例	收费金额
0-1000000	1000000	12%	120000.00
1000000-5000000	4000000	10%	400000.00
5000000-10000000	5000000	8%	400000.00
10000000-50000000	40000000	6%	2400000.00
50000000-100000000	50000000	3%	1500000.00
50000000-100000000	21221378.61	1%	212213.79
-	-	合计	5032213.79

4. 破产费用 (审计费、评估费)

审计费及评估费合计 230000.00 元【具体组成：审计费 160000.00 元、评估费 70000.00 元】。确定依据：审计、评估机构竞价文书。

备注说明：通过公开招募，遴选出报价最低的审计、评估机构。

（二）共益债务

1. 需二债会核查取回采矿权发生债权 2 笔，审查确认金额 15000000.00 元【具体组成：贵州万海隆矿业集团股份有限公司 12000000.00 元、余帮华 3000000.00 元】。确定依据：（2016）黔 01 民初 1518 号民事调解书、《合作协议》，后期按法定程序报请六盘水中院裁定确认。

2. 需二债会核查煤矿基本维护费用 936838.47 元【具体组成：迎检清理环境费用 4400.00 元、矿区设备采购 9000.00 元、设备维修 860.00 元、办公支出 104.00 元、电费 460333.47 元、工资 462141.00 元（以法院裁定受理日起算，工资、电费涉及非整月情形，电费计算至 2025 年 2 月底）】。确定依据：管理人书面通知及对应费用统计清单，后期按法定程序报请六盘水中院裁定确认。

备注说明：管理人接受六盘水中院指定后，为使煤矿资产不减损，需要采取维持井下排水、通风、瓦斯安检、煤矿财产守护等基础性维护措施，故管理人参照其他煤矿同工种工资标准，结合煤矿行业主管部门的岗位要求同意留用：刘明祥（矿长兼安全员 12400.00 元/月工资）、吕淑霞（负责全面综合调度管理 5000.00 元/月工资）、李开学（负责瓦斯调度兼监控员 5300.00 元/月工资）、陈永林（负责 24 小时不定时抽水 6000.00 元/月工资）、刘朝万（旺）（负责办公室兼瓦斯检修 7000.00 元/月工资）、朱达坤（负责 24 小时门卫值守 6000.00

元/月工资)、秦文明(电工 5000.00 元/月工资)。该部分煤矿留守人员的工资及煤矿发生的电费、维修费等为共益债务,今后发生的部分,以实际发生为准,但至债务人破产财产转让成功之日起,此部分共益债务停止计算,不再发生。

(三) 职工债权

职工债权(149 笔)金额 8449715.24 元。确定依据:六盘水中院作出(2024)黔 02 破 17 号之二《民事裁定书》。

备注说明:除上述无异议职工债权外,另进入仲裁(5 笔)金额 1138460.00 元、诉讼(2 笔)金额 1120415.25 元,属未决债权(合计予以预留 2258875.25 元)。

(四) 税收债权

税收债权(1 笔)金额 200889.04 元。确定依据:六盘水中院作出(2024)黔 02 破 17 号之二《民事裁定书》。

备注说明:因财务专项审计刚结束,税务机关暂未从管理人处调取债务人财务资料,故不排除后期有税收债权补充申报。

(五) 普通债权

1. 无异议债权 23 笔,审查确认金额 19296653.41 元。确定依据:六盘水中院作出(2024)黔 02 破 17 号之二《民事裁定书》。

2. 需二债会核查债权 11 笔,审查确认金额 9466615.42 元【具体组成:补充申报 1 笔确认金额 52855.84 元;原暂缓债权 3 笔确认金额 11676161.34 元;申请复核 7 笔确认金额 82937598.24 元】。确定依据:按法定程序报请六盘水中院裁定确认。

3. 暂缓确认 1 笔，金额 34084390.00 元（六盘水市钟山区煤炭工业公司老鹰山选煤厂）。确定依据：组织审计人员与债务人、申报人核对财务凭证结论（予以预留 34084390.00 元）。

（六）劣后债权

需二债会核查劣后债权（1 笔），审查确认金额 24055859.11 元。
确定依据：按法定程序报请六盘水中院裁定确认。

以上预计应清偿债务统计表

序号	类别	单位（元）	备注
1	破产费用、共益债务	21560686.26	不含后期执行职务费用、煤矿维护费用
2	职工债权	10708590.49	含预留未决债权 2258875.25 元在内，若债务人全部胜诉，则职工债权为 8449715.24 元
3	税收债权	200889.04	不含列入普通债权部分
4	普通债权	148047658.83	含预留暂缓认定债权 34084390.00 元在内
5	劣后债权	24055859.11	
总计	204573683.73 元		

三、破产财产分配顺序和方式

（一）财产分配顺序

根据《企业破产法》第四十一条、第四十二条、第四十三条、第一百一十三条之规定，破产财产依法应当优先清偿破产费用和共益债

务。故结合本案债权种类的实际情况，管理人确定本案具体分配顺序如下：

1. 破产费用及共益债务。
2. 职工债权。
3. 税收债权。
4. 普通债权。
5. 劣后债权。

破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的，按照比例分配，如出现变价款不足以完全支付前一顺位债权的，则该顺位以后的债权将不再进行分配。

（二）破产财产分配方式

1. 以货币方式进行分配，参与分配的债权人，应当按管理人指定的时限，提交接受款项的银行账户等信息。逾期不提供或提供的银行账户异常等原因，导致分配款项不能到账的，产生法律后果和风险由相关债权人自行承担。

2. 债权审查（含复核）文书确认附条件才能分配的债权，待条件成就时管理人方支付分配款。

（三）关于补充分配及追加分配

1. 开展分配工作后无法通知的债权人，管理人将根据《企业破产法》第一百一十八条规定，对相应的分配款项进行提存。债权人自最后分配公告之日起满两个月仍不领取的，视为放弃受领分配权利，管理人则将提存的款项依法分配给其他债权人。

2. 本次债权人会议后，有证据显示债务人还有其他破产财产的，管理人将依据变价方案确定的变价原则继续处置，并按上述分配顺序对债权人追加分配，相关事项不再另行召开债权人会议表决。

3. 本方案执行中，若有补充申报债权或人民法院判决或裁定（即增加债权）的，此前已经分配的部分管理人不再追回进行重新分配。该部分增加的债权按同顺位债权的受偿比例，参加对余下财产的分配。

4. 管理人实施最后分配前，若相关主体以仲裁、诉讼方式主张权利的，管理人将按照其起诉/申请仲裁的金额，对相应分配款项予以预留，待相关债权确定后再进行处理。

5. 自破产程序终结之日起二年内，发现债务人仍有其他应当追回的财产的，债权人可请求追加分配。但财产数量（包括其他应追加分配的情形）不足以支付分配费用的，不再进行追加分配，由六盘水中院将其上交国库。

四、债权分配比例及时间

（一）分配比例：以破产财产实际变价金额，结合破产财产分配原则、分配顺位计算确定。

（二）分配时间：以破产财产处置成功后的时间另行确定。

特别说明：在具备前述条件后，各债权人的具体分配数额及分配比例，管理人将根据生效的《破产财产分配方案》，另行制作《破产债权分配明细表》。

五、其他事项说明

1. 本方案经债权人会议表决通过生效；经债权人会议两次表决仍未通过的，由六盘水中院依法裁定。

2. 管理人根据破产财产变价和执行职务情况，可适时组织多次分配，不再另行提交债权人会议表决。

3. 今后出现零星补报债权的，管理人以向债权人微信群发送债权审查通知书或异议债权复核通知书的方式，提请债权人进行核查，不再就此单独组织债权人会议。

4. 非法定或其他特殊情形，管理人今后不再组织债权人线下会议，出现需债权人会议审议、表决事项时，以网络线上或债权人群进行公示的方式提请债权人表决，表决效力与现场会议表决等同。

5. 破产财产分配完毕后，管理人将按法定程序向六盘水中院申请裁定终结破产程序。

特别提示：

本方案仅为破产财产进行分配的原则性方案，管理人将根据破产财产处置进度并结合本方案，具体核算各债权人分配所得金额，并制作《破产债权分配明细表》备债权人查验。

本方案未尽事项，依据《企业破产法》及司法解释和属地破产司法政策执行，由管理人进行解释、说明。

以上分配方案提请债权人会议进行审议、表决。

钟山区老鹰山镇晨光煤矿管理人

二〇二五年三月二十三日